

CONDICIONES COMPRA ÁGIL

ADQUISICIÓN REPUESTO PARA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS

1. ANTECEDENTES GENERALES

El Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente, en adelante, CRSCO, es una Institución Pública de Salud acreditada, con un equipo humano multidisciplinario, calificado y comprometido, que brinda atención ambulatoria, especializada, integrada, segura e innovadora, contribuyendo a resolver las necesidades de salud de nuestros usuarios y a su satisfacción, con alianzas estratégicas para la docencia e investigación. En este contexto se requiere adquirir repuestos para reprocesadora de endoscopios Medivators DSD-201 para dar cumplimiento a sus funciones, generales o específicas, aun cuando sean propias y/o habituales.

2. OBJETO

El CRSCO requiere adquirir repuestos para reprocesadora de endoscopios Medivators DSD-201 para la Unidad de Pabellón del CRS de Peñalolén Cordillera Oriente, cuyo detalle es el siguiente:

4 sensores de flujo

2 filtros de 0,2 micras

3 prefiltros de agua 0.45 micras

3 prefiltros de agua 1 micra

3. DE LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES.

Para que las cotizaciones sean admisibles, el oferente debe a lo menos presentar los siguiente:

- **Ficha técnica o catálogo de los repuestos ofertado en donde se puedan validar las especificaciones, en idioma español.**
- **Plazo de entrega días hábiles.**
- **Indicar garantía técnica. (Mínimo 6 meses)**
- **Indicar información de contacto del proveedor para coordinaciones.**
- **Los repuestos deberán ser nuevos, originales y plenamente compatibles con el modelo DSD-201.**

3.2. SELECCIÓN DE OFERTA.

Cumplidos los requisitos de admisibilidad y la validación técnica, se seleccionará al proveedor que presente la menor oferta económica.

De igualdad de precio ofertado, se seleccionará la oferta que presente el menor plazo de entrega.

SE PROCEDERÁ A DESCARTAR LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Por no ajustarse al presupuesto indicado en compra ágil.
- Cuando no de cumplimiento a requerimiento técnico.
- Si no señala meses de garantía, o no cumple el mínimo requerido.
- Si no indica plazo de entrega o este supera el establecido.
- Por no haber dado cumplimiento a las exigencias establecidas en las presentes condiciones.

El proveedor seleccionado para la adquisición de la siguiente compra ágil deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

- La orden de compra que se emite a través del portal deberá ser aceptada dentro del plazo de 24 horas contadas desde su emisión y se dará por conocida o aceptada en el mismo plazo si el proveedor no rechaza la misma por el portal.
- Una vez aceptada la Orden de Compra, el proveedor deberá gestionar la entrega de acuerdo al plazo ofertado.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

NÚMERO DE PARTE	REPUESTO	CANTIDAD
ASM10098	Assy, Flow Sensor	4
MF010013	Filter 223 Medivator	2
MF010015	Prefiltros de agua 0.45 micras	3
MF010014	Prefiltros de agua 1 micra	3

4.1. Garantía.

El CRSCO solicita cautelar el correcto funcionamiento de los repuestos suministrados y su compatibilidad con las reprocesadoras MEDIVATORS DSD-201 instaladas en la Unidad de Endoscopía, por tal motivo se solicita que el proveedor garantice, mediante certificado de garantía técnica emitido por el fabricante o distribuidor autorizado, la originalidad, calidad y correcto funcionamiento de los repuestos ofertados.

La reposición o sustitución íntegra de todos los repuestos que presenten fallas o desperfectos atribuibles a la fabricación, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el ensamblaje o en su funcionamiento interno, serán de cargo del proveedor, no procediendo en ningún caso cobro alguno por los repuestos, fletes, gastos de importación o traslados que se generen para dicha reposición.

La garantía técnica mínima exigida es de 6 meses contados desde la recepción conforme por parte del CRSCO.

a. Tiempos de Respuesta ante reclamos de garantía técnica:

El proveedor deberá dar cumplimiento a los siguientes tiempos máximos de respuesta, aplicables durante el período de garantía técnica y ante cualquier reclamo formal notificado por el Administrador de Contrato:

Hito	Plazo máximo
Confirmación de recepción de la falla y primer contacto con el CRSCO	1 día hábil desde la notificación
Diagnóstico técnico del reclamo e informe escrito al Administrador de Contrato (procedencia o improcedencia de la garantía, con fundamentación)	3 días hábiles desde la recepción del reclamo
Reposición del repuesto en caso de reclamo procedente por garantía, entregado en bodega del CRSCO	10 días hábiles desde la notificación del diagnóstico
Reposición del repuesto en caso de rechazo por no originalidad, part number distinto al ofertado o embalaje violado detectados en la recepción conforme	5 días hábiles desde la notificación del rechazo

Todos los plazos son en horas y días hábiles de acuerdo con el horario establecido por el CRSCO: lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y viernes de 08:00 a 16:00 horas.

5. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Los productos deben ser puesto en la Bodega Central del CRSCO, sin recargo por flete; ubicada en Avenida Las Torres N° 5100, comuna de Peñalolén.

La llegada a esta bodega debe ser en días hábiles, de lunes a jueves, en horario de 09:00 horas a 16:00 horas y viernes, en horario de 09:00 horas a 15:00 horas. De coincidir el plazo ofertado de entrega por el proveedor en un día inhábil, se entenderá que el plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente.

Si los productos llegan al CRSCO deteriorados por el transporte (se entiende por cualquier situación que altere las propiedades del producto haciéndolo inutilizable, o bien se encuentre deteriorados los envases), serán devueltos al proveedor, con el objeto que éste reponga el producto por otro igual. Si al usar el producto se detectan fallas de calidad, éste será devuelto a la empresa, adjuntándose informe técnico si corresponde.

Con todo el plazo de entrega no podrá superar los 25 días hábiles desde la formalización de la contratación.

a) De la recepción conforme

La recepción conforme de los repuestos será otorgada conjuntamente por el jefe de Operaciones (o quien este designe). Tal conformidad será expresada en un documento de "Acta de Recepción Conforme", el cual deberá contener los siguientes elementos:

- Guía de despacho con individualización de los repuestos recibidos: descripción, part number, marca (MEDIVATORS/STERIS), cantidad y número de lote si corresponde.

Dicha acta deberá ser anexada por el adjudicatario a la factura que presente a cobro.

6. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO.

La factura o copia de la factura electrónica se deberá presentar junto a los productos en la Bodega Central del CRSCO, dirigida a:

Datos de facturación:

- Razón Social: Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente.
- RUT: 61.953.200-7
- Domicilio: Avenida Las Torres # 5100, Peñalolén.
- Señalar además el número de la Orden de Compra.

La factura deberá traer adjunta la orden de compra respectiva en estado aceptada y se pagará en un plazo máximo de 30 días corridos desde la fecha de presentación de la factura.

El CRSCO podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción; si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

La factura mal extendida o que no incorporen los antecedentes solicitados, serán causales de devolución, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.

7. DE LOS INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

El control y administración del contrato estará a cargo del Profesional Operaciones del CRSCO, o quien éste designe, quien efectuará la coordinación, control y exigencias de cumplimiento fiel de los Términos de Referencia que se suscriba.

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al CRSCO para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que tenga constituidas el proveedor.

Multas:

a) Atraso en la entrega de los repuestos

Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado con impuestos incluidos, por cada día hábil de atraso respecto del plazo ofertado por el proveedor en el Formulario N°1, contado a partir del día hábil siguiente al vencimiento del plazo comprometido, con un tope de 15 días hábiles.

b) Incumplimiento de las especificaciones técnicas

Multa equivalente al 5% del monto total adjudicado con impuestos incluidos, cuando el proveedor entregue repuestos que no correspondan a lo adjudicado.

El proveedor tendrá la obligación de reemplazar los repuestos rechazados a su exclusivo costo, incluidos flete, importación y demás gastos asociados, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados desde la notificación del rechazo.

c) Atraso en el reemplazo de repuestos rechazados

Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado con impuestos incluidos, por cada día hábil de atraso una vez transcurridos los 5 días hábiles señalados en el literal anterior, con un tope de 15 días hábiles.

d) Incumplimiento de los tiempos de respuesta ante reclamos de garantía técnica

Multa equivalente al 3% del valor del ítem afectado con impuestos incluidos, por cada vez que el proveedor no dé cumplimiento a los tiempos máximos de respuesta establecidos en el punto 6 de las Bases Técnicas durante el período de garantía técnica vigente.

e) Incumplimiento en la aplicación de la garantía técnica

Multa equivalente al 5% del valor del ítem afectado con impuestos incluidos, cuando el proveedor no reponga el repuesto declarado en falla dentro del período de garantía, habiendo sido debidamente notificado y verificada la procedencia del reclamo.

En caso de que el proveedor resulte adjudicado y desista de aceptar la Orden de Compra dentro del plazo de 24 horas o se retracte de su oferta inicial, se procederá a seleccionar la siguiente oferta más conveniente para el establecimiento.

8. ACTOS, FALTAS, OMISIONES Y OBLIGACIONES SANCIONABLES.

La empresa podrá ser sancionada por el atraso en la entrega del servicio y/o producto o en el desarrollo de los trabajos, faltas o deficiencias al servicio, calidad deficiente en los materiales y repuestos utilizados.

Estas multas se aplicarán siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. La aplicación de la multa se hará administrativa y unilateralmente por el CRSCO, a través de la deducción de su monto, del pago de la correspondiente factura.

Frente a cualquier falta cometida por la empresa, de las mencionadas en el punto precedente, ésta podrá ser sancionada con una multa de 1 UTM por cada evento, esto es sin perjuicio que el CRSCO persiga la corrección de las disconformidades encontradas.

9. PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UNA SANCIÓN

Las sanciones le serán comunicadas mediante carta del Subdirector de Administración y Finanzas en el domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del CRSCO o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 10 días hábiles para presentar sus descargos acompañando todos los medios de prueba que los fundamenten, dirigidos al Director del CRSCO. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso.

El CRSCO podrá cobrar las multas que aplique a los proveedores, descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato. Esto sin perjuicio de tomar todas las medidas conducentes al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, si correspondiera.

10. DISPOSICIONES FINALES

Para todos los efectos de estas Bases, el CRSCO y los oferentes se entenderán domiciliados en la ciudad de Santiago y quedarán sometidos a la competencia de sus Tribunales.

siguiente orden de prelación:

1. El proveedor podrá realizar el pago directamente en la tesorería del establecimiento.
2. Descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato.

Con todo, el CRSCO no podrá proceder al cobro de las multas, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato